

(สว.เนต)

รายงานการประชุม

คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 4/2537

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2537

ณ ห้องประชุมคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

(เฉพาะเรื่อง)

11. การตัดสินใจ

(เอกสาร พ.4.37.11)

คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการตัดสินใจว่า เมื่อคณะดำเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำนำหนี้
สุญจากบัญชีลูกหนี้แล้ว ให้ฝ่ายบริหาร ฯ คัดหนี้ที่ไม่ได้รับชำระนั้นเป็นสูญได้ ตามที่เสนอ
ยกเว้นการตัดสินใจแต่ละรายที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท ให้ฝ่ายบริหาร ฯ ขออนุมัติ
คณะกรรมการ ฯ และการตัดสินใจแต่ละรายที่มีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาท ให้รายงาน
คณะกรรมการ ฯ เพื่อทราบ.

วลา

สำเนาถูกต้อง



(นางยุวดี สมพลสวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกระเบียบการ เงินและพัสดุ

พ.4.37.11

การตัดหนี้สูญ

ตามที่

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2534 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยมีหลักเกณฑ์สรุปได้ดังนี้.-

1.1 ในกรณีหนี้แต่ละรายไม่เกิน 100,000 บาท ให้ตัดเป็นสูญได้หากเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง ไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับชำระ

1.2 ในกรณีหนี้แต่ละรายไม่เกิน 500,000 บาท ให้ดำเนินการดังนี้.-

1.2.1 ติดตามทวงถามแล้วไม่ได้รับชำระหนี้เนื่องจากลูกหนี้ถึงแก่ความตาย เป็นคนสาบสูญ หรือเลิกกิจการ

1.2.2 ดำเนินการฟ้องในคดีหนึ่งหรือคดีล้มละลาย และศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องนั้นแล้ว

1.3 ในกรณีหนี้แต่ละรายเกิน 500,000 บาท ให้ดำเนินการดังนี้.-

1.3.1 ดำเนินการตาม 1.2.1

1.3.2 ดำเนินการฟ้องในคดีหนึ่งหรือคดีล้มละลาย และได้มีคำสั่งบังคับหรือคำสั่งของศาลแล้ว แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระ หรือลูกหนี้ถูกศาลนิรโทษให้เป็นบุคคลล้มละลาย

2. คณะกรรมการ กฟผ. ในการประชุม ครั้งที่ 13/2535 มีมติ

- การตัดหนี้สูญรายละไม่เกิน 100,000 บาท ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมายมีอำนาจอนุมัติการตัดหนี้สูญ

- การตัดหนี้สูญที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผู้ว่าการอนุมัติแล้วรายงานคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อทราบ

- การตัดหนี้สูญที่เกิน 500,000 บาท ให้นำเสนอคณะกรรมการ กฟผ. พิจารณาอนุมัติ นั้น

ฝ่ายบริหารฯ ได้พิจารณารายละเอียดของกฎกระทรวงตาม 1 แล้วมีความเห็นว่า
กฎกระทรวงได้กำหนดขั้นตอนและวิธีดำเนินการก่อนการตัดหนี้สูญไว้ค่อนข้างจะรัดกุม เนื่องจากได้
กำหนดขั้นตอนตามแนวทางการดำเนินการตามกฎหมาย โดยกำหนดให้มีขั้นตอนการติดตามทวงถาม
การดำเนินคดีทางศาล หากศาลมีคำสั่งรับฟ้องหรือมีคำสั่งบังคับคดี แต่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จะชำระ
หนี้ได้ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ก็ให้ตัดหนี้รายนั้นเป็นสูญได้ ดังนั้น เมื่อ กผ. ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้ว เห็นควรให้ฝ่ายบริหารฯ ตัดหนี้ที่ไม่ได้รับชำระหนี้เป็นสูญได้เลข
ยกเว้นการตัดหนี้สูญแต่ละรายที่มีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ให้ฝ่ายบริหารฯ รายงานให้คณะกรรมการ
กผ. ทราบ

จึงขอเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา.